	3 Kaufvertragsstörungen	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Aufgabe 1:

Situation

Als Mitarbeiter in der Einkaufsabteilung der Emder Großhandels GmbH erhalten Sie aus dem Lager folgende Liste über die Warenprüfung einer Lieferung der Firma Lampenwelt AG in Bremen:

Emder Elektrogroßhandels GmbH				Warenannahme
Warenprüfung			Bestellung vom	23.05.20..
Lieferer:		Lampenwelt AG, Bremen	Lieferung vom	28.05.20..
Pos.	*Anzahl*	*Artikel*	*Artikelnummer*	*Prüfungsergebnis (ggf. Mangel)*
001	30	Arbeitsleuchte MARS	33568A43-56	√
002	25	Industriestrahler PLUTO	33549A87-56	2 Strahler beschädigt (√Glasabdeckung)
003	500	Leuchtmittel LM44	55512A35-86	es fehlen 100 Stück
004	50	Schreibtischleuchte ELBE	22567B22-45	√
005	10	Bürodeckenleuchte ODER	22595B44-45	geliefert wurden 10 Leuchten Weser
006	200	Halogen-Sockelstecker HS25	55506B25-86	√
Datum 29. 05. 20..		Unterschrift Kruse	Mitarbeiter Nr. 56	Anlage

a) Bei den Positionen 2, 3 und 5 wurden Mängel festgestellt. Um welche Art von Mängeln handelt es sich hier?

Pos.	Mängelart	mögliche (vorrangige) Ansprüche des Käufers
2		
3		
5		

b) Schreiben Sie für Ihren Vorgesetzten eine unterschriftsreife Mängelrüge an die Firma Lampenwelt.

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33
26723 Emden

Emder Elektrogroßhandels GmbH
Dollartstraße 33, 26723 Emden

Lampenwelt AG
Weserstraße 25
28279 Bremen

Mängelrüge
29.05.20..

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen

Emder Elektrogroßhandels GmbH

c) Die Firma Lampenwelt geht nicht auf lhre Forderungen ein. Welche Rechte können Sie als Käufer jetzt geltend machen und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

d) Wenn aufgrund von Schlechtlieferung Ansprüche geltend gemacht werden sollen, ist es wichtig, die Verjährungsfristen einzuhalten. Tragen Sie in die Tabelle Beispiele für die jeweiligen Verjährungsfristen ein.

Verjährungsfristen	Beispiele
1 Jahr	
2 Jahre	
3 Jahre	
5 Jahre	

e) Bei Kaufverträgen unter Kaufleuten (zweiseitiger Handelskauf) bzw. Kaufverträgen mit Privatleuten (einseitiger Handelskauf) gibt es Unterschiede im Hinblick auf Prüfungs- und Rügefristen bei der Warenannahme. Erklären Sie diese Unterschiede und gehen Sie dabei auf den Begriff „Beweislastumkehr" ein.

f) Nehmen Sie an, die Firma Lampenwelt liefert die Ware nicht - wie versprochen - Ende des Monats Mai. Welche Rechte haben Sie als Käufer, wenn die Ware z. B. auch in der ersten Juniwoche noch nicht geliefert wurde, und welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruchnahme der Rechte erfüllt sein?

g) Welche Aussage zur Nicht-Rechtzeitig-Lieferung ist falsch?
a) Wenn der Lieferer erklärt, dass er nicht liefern kann oder will, ist eine Mahnung nicht notwendig.
b) Voraussetzung für den Lieferungsverzug ist unter anderem, dass den Verkäufer Verschulden trifft.
c) Schadenersatz kann nur bei konkretem Schaden geltend gemacht werden.
d) Wenn der Käufer die Ware nirgendwo anders günstiger bekommen kann, sollte er auf Lieferung bestehen.
e) Hat der Käufer in Erwartung der Lieferung z. B. einen Lagerraum angemietet, kann er Ersatz für vergebliche Aufwendungen (in diesem Fall: Lagermiete) geltend machen.

h) Nicht nur seitens des Lieferers kann es zu Pflichtverletzungen bei der Erfüllung des Kaufvertrages kommen. Auch Käufer erfüllen nicht immer ihre Pflichten. Füllen Sie die folgende Tabelle entsprechend aus.

Annahmeverzug	
Voraussetzungen	**Rechte des Verkäufers**
	ohne Fristsetzung
	nach Fristablauf